

0006098-46.2017.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Salvo engano, o banco já tinha conhecimento do furto. Havia filmagens do crime. Os dois revólveres estavam municiados. O réu falou que aquela era a parte dele do furto. O veículo foi apresentado e apreendido, pois apurou-se que foi utilizado no furto. O réu confirmou ter disponibilizado a oficina dele para as reuniões de organização do furto, antes e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006098-46.2017.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006098-46.2017.8.26.0635

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

HUGO VILLAS BOAS BUENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

HUGO VILLAS BOAS BUENO (RG. 26279202/SP) foi denunciado como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003; artigo 180, caput, do Código Penal; e artigo 14, caput, também da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Consta da denúncia que, desde data anterior ignorada até o dia no dia 1º de julho de 2017, na oficina/residência situada na Rua Conselheiro João Alfredo, nº 265, Cambuci, nesta cidade e Comarca de São Paulo, nesta cidade e Comarca de São Paulo, HUGO VILLAS BOAS BUENO possuía uma garrucha estando apta para disparar cartuchos do calibre 38 SPL, com numeração suprimida (cf. laudo pericial de fls. 104/108).

Consta também que, no dia 1º de julho de 2017, em horário incerto, na oficina/residência situada na Rua Conselheiro João Alfredo, nº 265, Cambuci, nesta cidade e Comarca de São Paulo, HUGO VILLAS BOAS BUENO recebeu, em proveito próprio e alheio, um revólver Rossi, calibre 38, de nº AA212160 e dois coletes Imbra Land, de nº 134193 e 134267, arma de fogo e coletes de propriedade da empresa Suporte Serviços de Segurança Ltda, bem como um malote contendo cinco pacotes com notas de dois reais, totalizando a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com a identificação do Banco do Brasil, coisas que sabia ser produto de crime (cf. Boletim de Ocorrência n. 4456/2016, 08º D.P. Brás, Autos de Exibição e Apreensão de fls. 19 e 20 e Auto de Entrega de fls. 21).

Consta ainda que, no dia 1º de julho de 2017, na Rua Conselheiro João Alfredo, próximo ao nº 265, Cambuci, nesta cidade e Comarca de São Paulo, HUGO VILLAS BOAS

BUENO portava um revólver Rossi, calibre 38, de nº AA212218, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. laudo pericial de fls. 104/108).

Segundo se apurou, desde data anterior ignorada até o dia 1º de julho de 2017, o denunciado possuía no armário de sua oficina/residência uma garrucha apta a realizar disparos com cartuchos do calibre 38 SPL, com numeração suprimida. Segundo também se apurou, em horário indeterminado do dia 1º de julho de 2017, pessoas não identificadas adentraram na agência do Banco do Brasil situada na Avenida Lins de Vasconcelos, nº 196, Cambuci, nesta cidade e Comarca de São Paulo, arrombaram a porta do cofre e de lá subtraíram R\$ 611.496,55 (seiscentos e onze mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos), além de seis revólveres Rossi, calibre 38, de nº AA212218, AA212160, AA449286, AA449258, AA449445, AA449448 e dois coletes Imbra Land, de nº 134193 e 134267, armas de fogo e coletes de propriedade da empresa Suporte Serviços de Segurança Ltda (Boletim de ocorrência n.4454/2017, 08º D.P. Brás, de fls. 22/24).

Em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, ainda naquele dia 1º de julho de 2017, o denunciado recebeu de pessoa não identificada parte da res furtiva, mais precisamente os revólveres Rossi, calibre 38, de nº AA212218 e AA212160, os dois coletes Imbra Land, de nº 134193 e 134267, bem como o malote contendo cinco pacotes com notas de dois reais, totalizando a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com a identificação do Banco do Brasil (cf. fotos de fls. 69/71), sabendo serem produtos de crime.

Por volta das 19h ainda daquele dia 1º de julho de 2017, Policiais Militares faziam patrulhamento de rotina quando observaram o denunciado manobrando um veículo Jeep Cherokee, de placas KRZ-1263 (laudo de fls. 54/61), próximo à garagem de sua oficina situada na Rua Conselheiro João Alfredo, nº 265, Cambuci, ou seja, já em plena via pública, e resolveram efetuar a abordagem.

Em revista pessoal, os Policiais encontraram na posse de HUGO o revólver da marca Rossi, calibre 38, de numeração AA212218, municiado com cinco cartuchos íntegros. Durante buscas realizadas no veículo, foram encontradas quatro placas no interior do porta-malas dos dois coletes balísticos da marca Imbra Land e com numeração em pares 134193 e 134267.

Ato contínuo, os Policiais Militares retornaram até a oficina, que também era residência do denunciado, onde localizaram, sobre uma pia, um malote contendo cinco pacotes com notas de dois reais, totalizando a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), embaladas e com a identificação do Banco do Brasil. Além das cédulas, encontraram a quantia de R\$ 115,55 (cento e quinze reais e cinquenta e cinco centavos) em moedas e o revólver Rossi, calibre 38, de nº AA212160, municiado com cinco cartuchos íntegros. Por fim, em um armário, foi localizada a citada garrucha sem numeração.

WILLIAM ALVES DE MACEDO e THALLES DEMETRIUS DE DEUS ARAÚJO TAVARES, respectivamente, supervisor na empresa Suporte Serviços de Segurança e gerente da agência do Banco do Brasil, reconheceram os revólveres, coletes e malote de dinheiro como pertencentes, respectivamente, à empresa de segurança e à instituição bancária.

Conforme laudo pericial de fls. 104/108, todas as armas apreendidas, ou seja, a que o denunciado possuía, a que ele recebeu e a que ele portava, encontravam-se operantes, em condições de efetuar disparos.

Formalmente interrogado nos autos, o denunciado afirmou que objetos encontrados em sua oficina – e que teriam sido trazidos em uma caixa de papelão – pertenciam a um cliente que conhece pelo nome de MARCOS ou pelo apelido de “FRANGO” (Termo de Interrogatório de fls. 11/12).

Em 06 de outubro de 2020 foi recebida a denúncia (fls. 217/218). O réu foi citado (fls. 233). Resposta à acusação apresentada a fls. 236/238. Afastada a possibilidade de absolvição sumaria, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 243/244).

Durante a fase de instrução, foram ouvidas três testemunhas de acusação, duas testemunhas de defesa e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a

total procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu a soma das penas do delito, com a incidência do artigo 69 do Código Penal e a fixação do regime inicial semiaberto (mídia). Em memoriais, a Defesa do réu pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, imposição de regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de apelar em liberdade (fls. 343/346).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito. Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do réu HUGO pela prática dos delitos previstos no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003; artigo 180, caput, do Código Penal; e artigo 14, caput, também da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal. Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação, a fim de condenar o réu como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, e artigo 14, caput, ambos da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 70 do Código Penal; e artigo 180, caput, este na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Do exame percuciente do quadro probatório, verifica-se que restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 14/18), boletim de ocorrência do crime antecedente (fls. 22/24), termos de depoimentos das testemunhas e dos representantes da empresa vítima (fls. 03/04, 06/07, 08, 09 e 10), autos de exibição e apreensão (fls. 19/20), auto de entrega (fls. 21), fotografias dos objetos apreendidos (fls. 69/71), laudo pericial balístico (fls. 104/108), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Quanto a crime de porte ilegal de arma de fogo, anoto que o laudo balístico constatou que: (i) a garrucha apreendida ostentava numeração suprimida; (ii) as três armas de fogo apreendidas encontravam-se em plenas condições de efetuar disparos (fls. 104/108).

Quanto ao crime de receptação dolosa, a materialidade delitiva está estampada no boletim de ocorrência do crime antecedente (fls. 22/24) e termos de declarações de fls. 08, 09 e 10.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria. Senão vejamos:

Na fase policial, o réu HUGO declarou que, há cerca de seis anos, reside na Rua Conselheiro João Alfredo, n.º 265, onde também mantém uma oficina de veículo. Realiza serviços de mecânica básica, instalação e de som, alarmes e insulfilm nos vidros, dentre outros. Nesta data, recebeu um cliente com um HB20 de cor azul, que deixou o carro para a instalação de insulfilm nos vidros. Conhece o cliente apenas como "Marcos" ou vulgo "Frango". Por volta das 17h, este cliente retornou com um Jeep Cherokee, colocou uma caixa de papelão sobre o balcão de seu estabelecimento e solicitou que guardasse a caixa e o Jeep Cherokee, pois buscaria tudo no dia seguinte. Em seguida, "Marcos" pegou o HB20 e deixou o local. Por volta das 19h, quando fechou a oficina, pegou o Jeep para leva-lo até o estacionamento na mesma rua, poucos metros adiante. Nesse momento, foi abordado por policiais militares, que revistaram o veículo e ingressaram na oficina, encontrando a caixa deixada por "Marcos". Quando aberta, havia dinheiro e armas. Em seguida, os policiais ingressaram em sua residência, nos fundos da oficina. Lá, encontraram uma lata de panetone contendo dinheiro de suas economias, totalizando R\$ 26.000,00. Está com problemas em sua conta bancária e resolveu manter o dinheiro em casa. A caixa e seu conteúdo não lhe pertencem. Nunca teve arma de fogo e nunca se envolveu com a prática de crimes (fls. 11/12).

Em Juízo, o réu HUGO alegou que esse é o primeiro processo ao qual responde. Faz serviços automotivos e tem bastante procura. Um cliente foi indicado por alguém para colocar insulfilm em seu estabelecimento. Esse cliente tinha dois carros para levar. Ele deixou um e, quando o serviço foi finalizado, ligou para ele ir buscar o

veículo. Não sabe se foi algum conhecido ou alguma agência que indicou esse cliente. O carro era um HB20, aparentemente novo. Ao término, ligou e ele foi buscar o HB20. Meia hora depois, ele deixou a Cherokee. A oficina estava fechando, o interrogando estava indo guardar o carro no estacionamento do outro lado da rua. O serviço na Cherokee também era de insulfilm. Baixou o portão. A oficina estava cheia e estava fazendo a manobra dos carros. Neste momento, foi abordado pelos policiais. Contou sobre o cliente aos policiais. Só viu o que foi apreendido depois da revista dos veículos. Quando abriram a caixa, acharam o que está na acusação. Viu notas de dois reais, colete a prova de balas e um revólver calibre 38. Não deu o telefone dessa pessoa ao policial. Tudo estava no porta-malas do carro. O policial pegou o celular do interrogando e pegou o contato do cliente. Eles viram as mensagens. Não deu o contato porque os policiais imediatamente pegaram o celular e a chave do carro. Desbloqueou o celular para os policiais terem acesso. O cliente não atendeu os policiais em sua presença. É um conhecido, de apelido "Frango". A garrucha era uma herança de seu avô, muito velha, sem gatilho. A garrucha estava na oficina e não disparava. Desconhecia o revólver e o dinheiro, que estavam dentro do veículo. Nunca foi preso antes desses fatos. Nunca teve problemas em seu estabelecimento. Não sabe se os policiais tentaram localizar o cliente. Foi preso e pagou fiança.

Em síntese, nas duas oportunidades em que ouvido, o réu negou a prática dos delitos, tentando convencer que os objetos ilícitos apreendidos pertenciam a um cliente, cujos dados desconhece.

Ocorre que as versões ofertadas pelo réu são frágeis, pouco críveis e contraditórias entre si.

A discrepância mais evidente diz respeito ao local onde a caixa com as armas e o dinheiro receptados foi localizada. Em solo policial, o réu afirmou que estava no interior de sua oficina. Já em Juízo, passou a sustentar que os objetos foram localizados no interior do Jeep Cherokee.

A negativa não merece credibilidade alguma, principalmente porque fora firmemente refutada pela prova produzida pela acusação, principalmente através dos relatos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Assim, a testemunha de acusação ALEXSANDER TÁRCIO DE AMORIM, policial militar, em Juízo, declarou que estavam em patrulhamento, quando visualizaram o réu manobrando um veículo Jeep Cherokee. Decidiram realizar a abordagem. Na cintura do réu, havia um revólver .38. Ele informou que o revólver era proveniente de um furto ao Banco do Brasil, da região do Cambuci. Dentro do veículo, foram apreendidos dois coletes balísticos também provenientes do furto. Na oficina, havia um malote de R\$ 10.000,00, um revólver .38 e, dentro do armário, havia uma garrucha. O réu informou o que havia dentro da oficina e confessou que os objetos e valores eram provenientes de um furto a banco cometido naquele mesmo dia. Ele também informou que a oficina serviu como local de organização do crime e para a partilha dos proventos. Ele ficou na posse dos revólveres, coletes e do veículo. Os revólveres estavam municiados. A garrucha não tinha numeração e ele disse que havia adquirido anteriormente. Era uma arma antiga. Os malotes de dinheiro estavam lacrados. Eram notas de dois reais. Havia a identificação do Banco do Brasil. Os revólveres eram da segurança do Banco do Brasil. Os representantes do banco reconheceram o dinheiro, armas e coletes. O depoente encontrou os revólveres, um estava com o réu e o outro na oficina. No momento da apreensão, fizeram contato para saber se havia ocorrência já registrada. Salvo engano, o banco já tinha conhecimento do furto. Havia filmagens do crime. Os dois revólveres estavam municiados. O réu falou que aquela era a parte dele do furto. O veículo foi apresentado e apreendido, pois apurou-se que foi utilizado no furto. O réu confirmou ter disponibilizado a oficina dele para as reuniões de organização do furto, antes e depois. O réu não falou nada sobre o veículo ter sido deixado para reparos. Não sabe se ele respondeu pelo furto. Só sabe destes fatos e que, na divisão, o réu ficou com os objetos e valores apreendidos, inclusive com o carro. A abordagem aconteceu porque desconfiaram do veículo, a equipe não tinha informações prévias. O réu estava sozinho na oficina e, posteriormente, chegou o pai e a esposa dele.

A testemunha de acusação MARCIO TADASHI HONDA, policial militar, em Juízo, disse se

recordar da ocorrência. Estavam em patrulhamento, quando se depararam com um Jeep Preto. O réu estava na condução, ele estava guardando ou tirando o carro da mecânica dele quando a equipe o avistou. Efetuada a abordagem, foi localizado um revólver com o réu e, no veículo, havia outro revólver e dois coletes. A mecânica tinha uma moradia ao fundo e lá foi localizada uma quantia em dinheiro, proveniente de furto de banco. A mecânica era simples e o veículo era importado, destoava, por isso suspeitaram. Uma arma estava com o réu. O outro revólver e os coletes a prova de balas estavam no porta-malas, salvo engano. A arma que estava com o réu era de vigia de banco e estava municiada. Essas armas, coletes e valores eram provenientes de furto a banco. Entraram na mecânica e havia cerca de R\$ 10.000,00 em notas de R\$ 2,00, todas embaladas. O réu disse que a oficina foi utilizada para reunião de planejamento do crime e que o local também foi utilizado para repartir o dinheiro subtraído. A parte dele eram as armas, coletes e valores apreendidos. Não se recorda se o réu admitiu ter participado diretamente do furto a banco. Além dos dez mil em notas de dois, havia mais dinheiro em moedas. As notas estavam embaladas num "palet". A embalagem era de banco. O veículo que o réu estava manobrando era dos furtadores do banco, ele ia guarda-lo na mecânica. Na oficina, também foi encontrada uma garrucha com numeração suprimida, salvo engano. Os representantes do banco foram avisados e foram até a delegacia. Eles nem tinham tomado conhecimento do furto ainda, mas reconheceram os valores. Salvo engano, o furto aconteceu numa agência no centro de São Paulo, horas antes da prisão do réu. Não sabe se a oficina era de propriedade do réu, mas ele trabalhava e morava lá. Uma mulher apareceu durante a prisão. Não sabe se o réu participou diretamente do furto ao banco, mas ele confirmou que a oficina serviu como palco para a organização do crime e partilha dos proventos ilícitos. O dinheiro estava na oficina, num "palet". Com efeito, os policiais militares narraram de forma uníssona que, após desconfiarem da conduta do acusado a bordo do Jeep Cherokee, diante do alto valor econômico do veículo e da simplicidade da oficina mecânica, optaram pela abordagem. Em revista ao veículo e ao local, foram localizados dois revólveres, coletes balísticos, um malote de dinheiro e uma garrucha.

Indagado, o réu admitiu que sua oficina foi utilizada para a reunião e o planejamento do crime de furto em face do Banco do Brasil, sendo que o local também serviu para a partilha dos proventos do delito. A parte do réu consistia nos revólveres, coletes e valores apreendidos, demonstrando que ele tinha plena ciência da origem ilícita.

Inclusive, chegou ao conhecimento da equipe que o Jeep Cherokee teve envolvimento no crime de furto ao banco.

A palavra dos policiais é digna de credibilidade, apesar das teses e argumentos da nobre defesa. Aliás, não haveria motivos para que os policiais militares falseassem a verdade com o único sentido de prejudicar o réu, que sequer conheciam antes da abordagem.

Nesse sentido: "A palavra do miliciano não pode ser, aprioristicamente, considerada indigna de fé, só porque ele ostenta essa qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de sua diligência, fosse taxado de suspeito. Nesse passo, o dictum de policial, até prova em contrário, há de ser considerado bom e merecedor de credibilidade, máxime quando existe no feito prova material da infração" (TACRIM - SP - Ap.917.963/0, 11ª Câmara. Rel. Juiz Xavier de Aquino, j. 13.2.95, v.u.).

Ademais, os depoimentos dos policiais são, na sua essência, harmônicos entre si, sendo certo que as pequenas divergências neles contidos não têm o condão de enfraquecer a prova acusatória.

Decididamente, devem ser prestigiados os harmônicos e precisos depoimentos dos agentes públicos, sendo inquestionável o valor probatório das declarações.

Ainda, é de rigor ressaltar que, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo que, no caso concreto, caberia às defesas produzir provas que desprestigiasses as palavras dos policiais. A corroborar, há o relato da testemunha de acusação WILLIAM ALVES DE MACEDO que, em Juízo, declarou já ter atendido diversas ocorrências. Esta, salvo engano, está

relacionada ao Banco do Brasil. Nesta ocorrência, chegou à empresa e foi informado sobre a ocorrência do Banco do Brasil. Foi até o local e, no banco, havia uma equipe já preservando junto com a PM. Quando foram ao 8º DP, informaram que uma pessoa havia sido presa nas proximidades. Foi até a delegacia e chegou o Sr. Thales, que era o gerente, que confirmou algumas coisas que estavam em nome do banco. Quando soube, a prisão já tinha acontecido. Viu o material apreendido (uma caixa com dinheiro miúdo, um colete e uma garrucha), mas não chegou a ver o revólver. Não pode afirmar se os bens pertenciam à agência. O colete não era da segurança do banco. O dinheiro estava em maços, em notas miúdas, com o timbre do Banco do Brasil. O colete não era da empresa de segurança contratada pelo Banco do Brasil. O material da empresa suporte não ficava no local acessado quando do crime no banco. A arma com certeza não era. O que viu era uma arma antiga. A empresa suporte usava armas de calibre 38. A marca Imbra Land era usada pela empresa. Não se recorda de detalhes. A empresa usava Rossi calibre 38 para os seguranças da agência. A abordagem do preso não aconteceu no banco, foi numa rua do bairro. Com relação ao depoimento supracitado, é de rigor destacar que, quando inquirida em solo policial, a testemunha WILLIAM reconheceu categoricamente os dois revólveres e os dois coletes balísticos como pertencentes à empresa que prestava segurança ao banco (fls. 09). Neste sentido é o auto de entrega de fls. 21.

Por fim, há os depoimentos das testemunhas de defesa, as quais apenas atestaram os bons antecedentes do acusado.

A testemunha de defesa AMÉRICO THIAGO AURICCHIO GIULIANI, em Juízo, disse que conhece o réu da rua onde cresceram, são amigos há mais de vinte anos. O réu tem uma oficina há muito tempo, cerca de dez ou quinze anos. Ele sempre trabalhou, é casado e tem quatro filhos. Pelo que sabe, ele nunca foi preso ou processado. Desconhece os fatos ora tratados.

A testemunha de defesa BRUNO CARDAMONE CALOI PACHECO, em Juízo, declarou que conhece o réu do bairro. Moraram na mesma rua por muito tempo, desde a infância. Conhece o réu há cerca de vinte e cinco anos. Não frequenta o estabelecimento comercial do réu. Só vai até lá quando precisa de reparos automotivos. O réu trabalha há muito tempo com acessórios de carros, instalação de som, película, manutenção de mecânica preventiva e etc. Nunca soube de ocorrências policiais com o envolvimento do réu, a não ser este fato, que não sabe exatamente o que aconteceu. Desta feita, diante do robusto conjunto probatório colacionado aos autos, é de rigor a condenação do réu.

i) Quanto ao crime de receptação:

Como não há provas suficientes da participação do réu no furto cometido em face do Banco do Brasil, a acusação limita-se ao crime de receptação, que é inconteste. Com efeito, restou comprovado que HUGO sabia que os revólveres, os coletes balísticos e o malote de dinheiro totalizando R\$ 10.000,00 eram fruto do recém cometido furto a uma agência do Banco do Brasil.

Tanto tinha ciência que cedeu sua oficina para servir de local de organização do crime. Inclusive, o Jeep Cherokee envolvido no furto foi localizado no estabelecimento do réu.

Destarte, diante da comprovação da materialidade e autoria delitivas, bem como do dolo do agente, o réu deverá responder pelo crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

ii) Quanto aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de numeração suprimida:

Neste ponto, também procede a pretensão ministerial.

Entretanto, não há como reconhecer o concurso material de crimes e tampouco o crime único. Senão vejamos:

Atualmente, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando houver tipos penais diversos, por tutelarem bens jurídicos diversos, deve-se aplicar a regra do concurso formal. Isto é, quando forem apreendidas armas ou munições de uso permitido e de uso restrito no mesmo contexto fático não há crime único, mas mais de um crime, razão pela qual aplica-se a regra do concurso formal. (STJ – AgRg nos EDcl no AREsp: 1122758 MG 2017/0155637-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 24/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe

04/05/2018).

O bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento, genericamente, é a segurança pública e a incolumidade pública, mas cada tipo penal possui bem jurídico tutelado específico.

O artigo 14 da Lei 10.826/06 visa tutelar, a segurança pública e a incolumidade pública, em razão dos riscos que uma pessoa armada fora de sua casa ou do trabalho, oferece à sociedade. O tipo penal visa controlar ainda as pessoas que, além de possuírem a propriedade de uma arma de fogo, pode sair com ela de casa.

O art. 16 da Lei 10.826/06, por sua vez, tutela a segurança pública e a incolumidade pública em maior intensidade, pois as armas de uso restrito possuem maior potencial lesivo que as armas de uso permitido e as figuras equiparadas constantes no parágrafo único (incisos I, II e IV), além de visar proteger a paz e a segurança pública também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Arma.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, o que torna inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado e condenado por infração a mais de um dispositivo legal. Precedentes. (AgRg no RESp 1497670/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RESp 1664095/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 02/05/2018).

Ante o exposto, é de rigor a condenação do réu pelos delitos previstos no artigo 14, caput, e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei n.º 10.826/03, em concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis apenas com relação ao crime de receptação, pois a prova oral produzida dá conta do intrínseco vínculo do réu com o crime antecedente. Os objetos receptados, inclusive, foram recebidos pelo acusado como parte dos proventos do crime de furto, ao qual prestou auxílio ao ceder sua oficina para os demais criminosos (não identificados) premeditarem e organizarem o furto ao Banco do Brasil.

Assim, fixo a pena da receptação  $\frac{1}{2}$  (um meio) acima do mínimo legal e as demais penas nos patamares mínimos, totalizando:

- 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA para o crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal;

- 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA para o crime previsto no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03;

- 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA para o crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/03.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, com relação à receptação, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena. Por isso, torno a pena definitiva em 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA.

Com relação aos crimes previstos no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, e artigo 14, caput, ambos da Lei nº 10.826/2003, diante da incidência do concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal, e do número de armas apreendidas (três), aplico somente a pena mais grave, majorada em  $\frac{1}{4}$  (um quarto), tornando a pena definitiva em 03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, em consequência, CONDENO o réu HUGO VILLAS BOAS BUENO (RG. 26279202/SP), qualificado nos autos, às penas de 03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA e 01

(UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, pela prática dos delitos descritos, respectivamente, artigo 16, parágrafo único, inciso IV, e artigo 14, caput, ambos da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 70 do Código Penal; e artigo 180, caput, este na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis penal, pois ausentes os requisitos legais (artigo 44, inciso I, e artigo 77, ambos do Código Penal).

Em que pese a primariedade, atentando-se à gravidade em concreto dos delitos e à quantidade total das penas, o regime inicial de cumprimento de pena do réu será o SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, "b", do Código Penal.

O réu respondeu solto ao processo e ainda estão ausentes os motivos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar. Por isso, faculto a ele o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas devidas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA